ड्राफ़्ट · अभी जाँचा नहीं गया

न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली; मौलिक अधिकार

पाँच रिट, एक पन्ने पर

30 सेकंड में

रिट अदालत का वह आदेश है जिससे अधिकार लागू होते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है, जो ख़ुद एक मौलिक अधिकार है, और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत, जिसका दायरा बड़ा है क्योंकि इसमें क़ानूनी अधिकार भी आते हैं। रिट पाँच हैं, और हर एक का काम तय है।

हर रिट एक पंक्ति में

रिट	शाब्दिक अर्थ	क्या करती है	किसके विरुद्ध नहीं
बंदी प्रत्यक्षीकरण	शरीर प्रस्तुत करो	हिरासत में लिए व्यक्ति को पेश करो और हिरासत का कारण बताओ	वैध हिरासत, अदालत की अवमानना, अदालत के क्षेत्राधिकार से बाहर की हिरासत
परमादेश	हम आदेश देते हैं	किसी लोक अधिकारी या संस्था को उसका सार्वजनिक कर्तव्य करने का आदेश	निजी व्यक्ति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, पूरी तरह विवेकाधीन कर्तव्य
प्रतिषेध	रोकना	निचली अदालत या अधिकरण को क्षेत्राधिकार लांघने से पहले रोकती है	प्रशासनिक और विधायी संस्थाएँ, निजी व्यक्ति
उत्प्रेषण	प्रमाणित किया जाए	क्षेत्राधिकार के बिना या त्रुटि से दिए गए आदेश को रद्द करती है	विधायी संस्थाएँ, निजी व्यक्ति
अधिकार पृच्छा	किस अधिकार से	लोक पद पर बैठे व्यक्ति से उस पद का क़ानूनी आधार पूछती है	मंत्रालयी (लिपिकीय) या निजी पद

परीक्षा के जाल

✗ ~~रिट केवल सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है।~~
✓ हाई कोर्ट भी (अनु. 226) कर सकते हैं, और संसद दूसरी अदालतों को भी अधिकार दे सकती है (अनु. 32(3))।

✗ ~~प्रतिषेध और उत्प्रेषण एक ही काम करते हैं।~~
✓ प्रतिषेध आदेश से पहले रोकता है। उत्प्रेषण आदेश के बाद उसे रद्द करता है।

✗ ~~बंदी प्रत्यक्षीकरण केवल राज्य के विरुद्ध जारी होती है।~~
✓ यह निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी हो सकती है, जो भी किसी को अवैध रूप से रोके।

याद रखने का तरीक़ा

अंग्रेज़ी नामों के लिए: Have Mercy, Please Certify Quickly (हैबियस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरारी, क्वो वारंटो)।

जो ज़्यादातर नोट्स में छूट जाता है

अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट अधिकार-हनन की सुनवाई से मना नहीं कर सकता, क्योंकि यह उपाय ख़ुद मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट की शक्ति विवेकाधीन है, पर दायरे में बड़ी है।

मेन्स में कहाँ लिखें

MAINS GS2
आपातकाल और अधिकार: बंदी प्रत्यक्षीकरण पर ADM जबलपुर (1976), जिसे पुट्टस्वामी (2017) में पलटा गया।

MAINS GS2
न्याय तक पहुँच: PIL ने रिट याचिका दायर करने वालों का दायरा बढ़ाया।

MAINS GS4
परमादेश, उन अधिकारियों पर अंकुश जो स्पष्ट सार्वजनिक कर्तव्य टालते हैं।

ख़ुद को परखें

1. कौन-सी रिट कोई भी व्यक्ति माँग सकता है, केवल पीड़ित नहीं?
2. कौन-सी रिट राज्य के साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी होती है?
3. निवारक या उपचारात्मक: उत्प्रेषण कौन-सा है?
4. कौन-सा खंड संसद को दूसरी अदालतों को रिट का अधिकार देने देता है?
5. क्या राष्ट्रपति के विरुद्ध परमादेश जारी हो सकता है?

उत्तर: १. बंदी प्रत्यक्षीकरण · २. बंदी प्रत्यक्षीकरण और प्रतिषेध · ३. उत्प्रेषण · ४. अनुच्छेद 32(3) · ५. नहीं

स्रोत: Constitution of India, Articles 32, 226, 359 and 361; M. Laxmikanth, Indian Polity, chapter on Fundamental Rights (edition to confirm); Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v Union of India (2017)